

1509321-73.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... presos por terem sido acusados de um roubo em um mercado. Afirmou que não teve contato com eles no dia da prisão e que não sabia quem era a vítima do roubo.

Sustentou que não houve revolta nem manifestação na vizinhança por conta dos fatos e que não sabia se o roubo havia acontecido antes ou no dia em que foram presos.

A testemunha de defesa Robert, por seu turno, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509321-73.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509321-73.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ANDRÉ SILVEIRA ROSA CORREA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

CRISTIANO DA SILVEIRA ROSA CORREA e CARLOS ANDRÉ SILVEIRA ROSA CORREA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, agindo ambos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e violência contra a vítima Gabriel, a quantia de R\$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial Depósito Vitória, bem como um aparelho celular Samsung, modelo A32, de propriedade da vítima Andressa Aparecida Nunes de Medeiros, e uma carteira contendo documentos pessoais e um aparelho celular Motorola, modelo One Action, ambos pertencentes à vítima Gabriel Almeida de Sá.

Recebida a denúncia (fls. 78/80), os acusados foram citados e ofereceram resposta à acusação às fls. 130.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 132/133).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas as vítimas, 02 (duas) testemunhas comuns, 01 (uma) informante e 01 (uma) testemunha de defesa, bem como interrogados

os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.  
É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelos boletins de ocorrências nº CK3559-1/2022 (fls. 09/11) e nº CX4445-1/2022 (fls. 42/43), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelos autos de reconhecimento fotográficos (fls. 20/23), pelos autos de reconhecimento de pessoas (fls. 24/25), pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima Gabriel (fls. 65/66), pelo relatório final de investigação (fls. 69/71), bem como pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança (link às fls. 181) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, os acusados optaram pelo silêncio (fls. 91/92).

Nesta audiência, Cristiano negou a prática delitiva, afirmando que estava conversando com Andressa, quando o assaltante chegou anunciando o assalto. Contou que Gabriel levou uma coronhada e ficou desacordado, sendo certo que não deixou Andressa pedir ajuda, pois poderia acabar levando um tiro pelas costas. Revelou que não sabe o que foi subtraído, mas nada lhe foi roubado, visto que seu celular estava quebrado e não estava em poder de bens. Afirmou que também foi vítima do delito, não sabendo qual motivo os demais ofendidos teriam para os acusar injustamente. Atestou, por fim, que o assaltante estava de máscara e capuz, razão pela qual não conseguiu ver seu rosto.

O acusado Carlos André, por sua vez, em juízo, negou a prática do delito e aduziu que não praticou o assalto e que estava na casa de sua esposa no momento do crime. Informou que não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado de forma injusta e confirmou que possui tatuagens nas mãos e no rosto, mostrando-as para a câmera. Contudo, a versão dos acusados foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

Na Delegacia de Polícia, em 13/06/2022, a vítima Gabriel reconheceu os acusados, por meio fotográfico, como autores do delito (fls. 20 e 22/23), enquanto a vítima Andressa os reconheceu com 80% de certeza (fls. 21). E, em 29/06/2022, ambas as vítimas reconheceram pessoalmente os acusados, sem sombra de dúvidas, dentre várias pessoas que lhes foram apresentadas, como sendo os assaltantes (fls. 24/25).

Em juízo, Gabriel também reconheceu ambos os acusados, dentre quatro indivíduos que lhe foram apresentados em audiência, e declarou que, por ocasião do assalto, um deles já estava no interior do estabelecimento e o outro, o acusado Carlos André, chegou depois, encapuzado, sendo certo possui uma tatuagem de gota no olho e outra de flor na mão. Afirmou que estava atrás do caixa do depósito, mexendo em seu celular, quando escutou Andressa gritando atrás dele que era um assalto e sentiu uma arma na sua costela. Relatou que virou para o lado e tentou puxar o braço do assaltante, sem sucesso, após o que passou a girar, porque não queria entregar seu celular, mas tropeçou e caiu. Mencionou que viu o acusado Cristiano e Andressa do outro lado do caixa e que foi ameaçado por Carlos que estava armado, o qual disse que iria atirar. Informou que implorou pela sua vida e ele pediu para que passasse o seu aparelho celular e os valores do caixa. Sustentou que, depois disso, Carlos o levou para um quartinho na parte de cima do depósito, deu-lhe duas coronhadas na cabeça e o ameaçou, colocando a arma em sua boca e dizendo que era verdadeira. Disse que Cristiano subiu logo depois com Andressa e ficou algum tempo com eles após a saída do assaltante. Acrescentou que Carlos já chegou lhe dando coronhadas na cabeça, ainda na parte de baixo do depósito comercial, e que ele usava uma máscara de covid, afirmando que também foi agredido com coronhadas na parte de cima do estabelecimento, que chegou a sangrar e desmaiar por alguns minutos enquanto estava no quartinho. Esclareceu que reconheceu Carlos André pela voz, pela tatuagem no olho e também pelo rosto dele, já que, quando entrou em luta corporal com ele, conseguiu ver um pouco do rosto, além das suas mãos, conseguindo visualizar as duas tatuagens. Respondeu que foram subtraídos valores do caixa, seu aparelho celular e também o aparelho de Andressa, mencionando que Cristiano ficou com eles algum tempo

no quartinho como se também fosse vítima do roubo, o qual desceu em seguida e disse que não sabia para onde o assaltante havia ido. Afirmou que já os conhecia, que já havia conversado com eles na frente do depósito, que Cristiano já havia cortado seu cabelo e que ambos são do bairro. Esclareceu que, quando reconheceu Carlos, já sabia que eram irmãos, acrescentando que prestou declarações no Distrito Policial, onde realizou o reconhecimento fotográfico, ocasião em que lhe foram apresentadas várias fotografias deles. Explicou que percebeu que Cristiano estava envolvido no roubo, pois ele não reagiu de nenhuma forma e, ainda, o viu puxar Andressa pelo braço, impedindo que ela saísse do estabelecimento para buscar ajuda. Contou que, além disso, Carlos subiu com a arma apontada para as costas de Andressa e Cristiano subiu atrás dele, o que revelou a sua participação. Disse, ainda, que escutou da parte de cima do comércio, quando Cristiano disse para Carlos “vamos embora” e ficou chamando por ele para ir embora. Assegurou que a arma era verdadeira, que parecia ser de calibre 32 e que os golpes machucaram bastante a sua cabeça. Mencionou, por fim, que não sofreu nenhuma ameaça de vizinhos ou parentes dos acusados.

A vítima Andressa, por seu turno, em juízo, não reconheceu os acusados e declarou que estava muito nervosa e não chegou a olhar o rosto deles. Confirmou ter realizado o reconhecimento deles na fase policial, esclarecendo, contudo, que disse ao delegado que não tinha certeza, pois estava muito nervosa. Relatou que não se lembra de marca ou tatuagem, cor da pele ou estatura dos assaltantes, já que ficou mais com a cabeça baixa e não olhou para eles. Afirmou que estava trabalhando no depósito, quando chegou um colega, conversou com ela e, depois, saiu. Admitiu que afirmou, na Delegacia de Polícia, que seu vizinho Cristiano chegou no local e passou a conversar com ela, mencionando que ele sempre ia ao estabelecimento, pois prestava serviços para ela às vezes. Não reconheceu Cristiano como sendo a pessoa que prestava serviços em seu estabelecimento e disse que não estava com medo nem sendo ameaçada. Sustentou que, depois que seu colega foi embora, aconteceu o assalto e que Gabriel estava no depósito quando o assaltante chegou, usando máscara, não sabendo dizer como ele era. Confirmou ter visto a arma de fogo, que Gabriel foi abordado com a arma, mas não o viu ser agredido com coronhadas, pois ficou na parte de baixo do depósito. Esclareceu que Cristiano estava com ela na ocasião do roubo, ajudando, que ele a segurou pelos braços porque ela pretendia correr e ele viu que o assaltante armado estava descendo. Revelou que teve o seu aparelho celular subtraído e que não conseguia se lembrar se Gabriel reagiu, tentou tirar a arma de fogo do assaltante e entrou em luta corporal com ele na parte de cima ou de baixo do estabelecimento. Justificou, ao ser questionada sobre a modificação de sua versão prestada em sede policial, que estava muito nervosa na ocasião, que se sentiu coagida pelos policiais e falou sem certeza. Contou que viu Gabriel um pouco machucado, mas não viu o assaltante o agredir com coronhadas, pois Gabriel já estava na parte de cima, acrescentando que o assaltante subiu com ela e Cristiano, o qual estava com ela a todo momento. Esclareceu que Cristiano subiu atrás dela e não do assaltante e que não teve mais contato com Gabriel depois do roubo, já que se separou e ele é sobrinho do seu ex-marido. Asseverou que não tomou conhecimento de que Carlos era irmão de Cristiano e que não confirma tal declaração prestada em sede policial. Explicou, acerca do reconhecimento policial do assaltante realizado pela sua voz e suas vestes, ter afirmado a todo momento que não tinha certeza. Mencionou que fechou o depósito por quatro semanas após os fatos e que, depois, retornou ao local para passar o ponto. Aduziu que Gabriel não chegou a desmaiar, afirmando que, quando subiu, ele estava sentado no chão. Relatou que o assaltante pediu para que sentassem no chão para ele descer e ir embora. Sustentou que Cristiano foi com ela buscar ajuda na vizinhança para chamar a Polícia, que ele foi pegar água para ela e que ele não retornou com nenhuma bebida alcoólica. Ressaltou que o assaltante usava máscara e a touca da blusa e que não dava para ver o rosto dele. Respondeu que não sofreu nenhuma intimidação de vizinhos ou parentes dos acusados e que, atualmente, reside em Mauá, esclarecendo, por fim, que foram subtraídos o seu aparelho celular, os valores do caixa e o celular de Gabriel. No entanto, ao contrário da versão apresentada pela vítima Andressa em juízo, na Delegacia de Polícia, relatou que “...no dia 09/06/22 por volta das 11:15, a

declarante encontrava-se na porta de seu estabelecimento comercial denominado Depósito Vitória, momento em que a pessoa de Cristiano, seu vizinho passou a puxar assunto com a declarante sobre coisas do bairro, momento em que apareceu um indivíduo fazendo trajando boné, máscara e toca, calça Jeans desbotada, blusa de frio tipo moletom, se aproximou da declarante apontou uma arma de fogo, tipo revólver na cor preta e disse "é um assalto, não reage, passa o celular e no momento em que estava se dirigindo ao caixa do estabelecimento comercial, seu sobrinho e funcionário ciente sobre o assalto, reagiu tentando retirar a arma de fogo do autor, acabando ambos entraram em luta corporal, em razão de Gabriel não querer entregar o celular, sendo que, neste momento Cristiano seu vizinho segurou a declarante pelo braço, todo instante, e, o autor com a arma de fogo apontada para Gabriel o levou até a parte superior do estabelecimento, ou seja um cômodo ali existe, dando diversas coronhadas em Gabriel e neste interim a declarante achou estranho a atitude de Cristiano fazendo gestos para o autor descer as escadas, o qual desceu veio novamente em direção a declarante, apontando a arma contra a declarante pelas costas levando-a também até o quarto situado na parte superior, tendo Cristiano ido em seguida atrás do autor. Neste momento o autor apontou a arma contra a declarante e seu sobrinho, dizendo "senta os dois e em seguida, diz senta os três", mas em nenhum momento apontou a arma para Cristiano, e, este sequer alguma reação no sentido ajudá-los, pois no momento em que o autor saiu do quarto e ao tentar ir atrás do autor, Cristiano a segurou pelo braço e disse "fica sentada que vou ver se o rapaz foi embora", a seguir todos desceram do quarto, até a frente do estabelecimento comercial, Cristiano saiu, mas retornou em seguida todo nervoso e com um copo de aguardente, "pinga" na mão, mas nada disse e sequer ajudou a socorrer Gabriel, vindo a declarante prestar socorro a seu sobrinho na UPA da Vila União. Esclarece a declarante que após se acalmar da situação, começou a lembrar o ocorrido, e, afirma a declarante que reconhece o autor do delito pela voz, vestes, e por não tomar nenhuma atitude com relação a Cristiano, tratando de Carlos irmão de Cristiano, pois tudo indica que ambos arrumaram a situação em subtrair o estabelecimento. Tendo Cristiano subtraído da declarante dois celulares, sendo da marca Samsung A32, na cor preta, avaliado em R\$1.700,00, a quantia de R\$1.050,00 em espécie, já de seu sobrinho Gabriel um aparelho celular marca Motorola, modelo ONE-ACTION no valor de R\$1.500,00. A declarante nesta data ao proceder reconhecimento fotográfico, ao observar atentamente as fotografias que lhe foi apresentada, reconhece sem sombras de dúvidas pelas características da fisionomia que lhe foram apresentadas as pessoas de CARLOS ANDRÉ SILVEIRA ROSA CORREIA e CRISTIANO DA SILVEIRA ROSA CORREIA, como sendo os autores do delito do qual foi vítima." (fls. 16/17).

A palavra da vítima Gabriel em solo policial e em juízo, bem como a palavra da vítima Andressa em sede policial, deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, e ausentes indicativos de incriminação injusta.

Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

A testemunha Fabio, policial civil, em depoimento judicial, relatou que tomaram conhecimento da ocorrência e se dirigiram ao local dos fatos, aduzindo que, a vítima Andressa, proprietária ou esposa do proprietário do estabelecimento, informou que estava em frente ao comércio, quando o vizinho Cristiano aproximou-se e passaram a conversar. Disse que, segundo Andressa, passados alguns minutos, um indivíduo usando máscara e capuz apareceu com uma arma ou algo que parecia ser uma arma e anunciou o assalto, levando todos para dentro do estabelecimento. Declarou que Andressa relatou que Gabriel, funcionário e parente dela, estava no caixa, que foram rendidos e levados para a parte de cima do estabelecimento, e que lá foram ameaçados e Gabriel agredido com coronhadas. Mencionou que Andressa também informou que, durante o ocorrido, teve oportunidades de sair para buscar ajuda, mas foi impedida por Cristiano que não a deixava sair e não parecia estar assustado, mas auxiliando o roubador. Sustentou que, de acordo com Andressa, quando a vítima

Gabriel entrou em luta corporal com o assaltante, parte da máscara e touca saíram e que, nesse momento, tanto Gabriel como Andressa conseguiram ver que se tratava da pessoa de Carlos, mas ficaram quietos e entregaram os valores, já que estavam com medo. Revelou que, conforme relatado pela vítima Andressa, logo após o roubo, Carlos seguiu na direção da residência deles e que, segundos depois, Cristiano seguiu na mesma direção. Asseverou que a vítima Gabriel narrou o mesmo que Andressa, aduzindo que estava no balcão usando um fone de ouvido, quando Andressa aproximou-se dele falando alto para que ele passasse tudo, pois estavam sendo assaltados. Disse que Gabriel relatou que não queria passar o seu aparelho celular e tentou tomar a arma do assaltante, momento em que conseguiu puxar um pouco a máscara e a touca dele, percebendo que era Carlos. Acrescentou que Gabriel mencionou que levou coronhadas na cabeça e que foi ameaçado de morte a todo momento. Revelou que foi mencionado por ambas as vítimas que, no momento em que Carlos levou-os para a parte de cima do estabelecimento, Cristiano ficou para trás e ele próprio fez um gesto ou um sinal para que Carlos levasse-o para cima também. Disse que, segundo as vítimas, Cristiano teve a chance de sair do local e pedir ajuda, mas não o fez, acrescentando, ainda, que ele não foi ameaçado em nenhum momento e parecia estar auxiliando o roubador. Contou que as vítimas relataram que, depois do roubo, o assaltante saiu, que, minutos depois, Cristiano saiu e, algum tempo depois, retornou para saber o que havia acontecido, questionando sobre câmeras no local e se haviam acionado a Polícia. Informou que não se recordava se Cristiano retornou bebendo alguma coisa e disse que Andressa estava bastante assustada e que, a princípio, ela disse que sabia quem eram os roubadores, mas tinha medo de revelar, pois eles eram muito conhecidos na região por ameaçar pessoas e causar problemas, mencionando que residiam numa casa com várias pessoas, a maioria familiares. Sustentou que esclareceu Andressa sobre a importância de relatar o que havia acontecido e disse que analisariam as imagens, momento em que ela se sentiu mais segura e contou o que havia ocorrido. Relatou que Andressa tinha o seu número de telefone e que, antes da prisão dos irmãos, ela enviava mensagens dizendo que estava com medo, pois eles sempre passavam em frente ao seu comércio e pareciam desconfiados, momento em que lhe garantiu que tudo o que ela havia dito na delegacia era confidencial e a orientou a não falar com eles. Disse, por fim, que não os conhecia.

O policial civil Clemente, por sua vez, em juízo, aduziu que também não conhecia os acusados antes da investigação e que as vítimas registraram a ocorrência de roubo em uma casa de materiais para construção. Afirmou que, segundo as vítimas, os roubadores foram agressivos, que Gabriel havia sido agredido e que dispunham de imagens das câmeras de segurança da parte interna do estabelecimento. Mencionou que já esteve na residência dos acusados antes por conta de um mandado de busca e apreensão de menor e que lá residem várias pessoas da mesma família, com antecedentes criminais, acrescentando que se tratava de residência bastante humilde e alvo de denúncias. Revelou que as vítimas realizaram reconhecimento fotográfico deles, razão pela qual foi pedida a prisão temporária e que, depois de presos, foram reconhecidos pessoalmente por elas e a prisão deles foi convertida em preventiva. Asseverou que o trabalho de investigação foi simples e que seu parceiro teve mais contato com as vítimas. Acrescentou que Andressa estava muito nervosa com a prisão deles e que, enquanto aguardavam a expedição do mandado de prisão, ela fez contato com seu parceiro, dizendo que tinha medo de ser roubada de novo e que tinha muito medo deles e de toda a família. Informou que acreditava que Andressa sabia que os acusados eram irmãos ou que eram da mesma família e que ela estava muito temerosa em os apontar como autores do roubo, mencionando, por fim, que, mesmo depois da prisão, o estabelecimento dela continuou fechado por alguns dias.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima Gabriel, na

fase extrajudicial e em juízo, e os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, que confirmaram as condutas descritas na denúncia e imputadas aos acusados.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Isso porque, a informante Denise, em depoimento judicial, declarou que conhece os acusados Cristiano e Carlos, pois eles são primos do seu marido e amigos da família, mencionando que frequentavam a sua casa, tendo sido ouvida sem compromisso em razão da sua amizade íntima com eles. Disse que Cristiano cortava o cabelo do seu marido e filho e que sabia que eles estavam presos por terem sido acusados de um roubo em um mercado. Afirmou que não teve contato com eles no dia da prisão e que não sabia quem era a vítima do roubo. Sustentou que não houve revolta nem manifestação na vizinhança por conta dos fatos e que não sabia se o roubo havia acontecido antes ou no dia em que foram presos.

A testemunha de defesa Robert, por seu turno, em depoimento judicial, relatou que conhecia os acusados e que tinha um comércio em local próximo da residência deles, ao lado do depósito em que ocorreu o roubo. Disse que eles faziam bicos no depósito e que não era amigo íntimo deles. Afirmou que tomou conhecimento dos fatos e que teve contato com eles no dia do roubo, mencionando que chegou em torno de 11 horas da manhã e os dois estavam na rua conversando. Revelou que eles comentaram sobre o ocorrido e estavam bastante assustados, já que um deles também havia sido vítima do roubo, o acusado Cristiano. Esclareceu que, pelo que eles narraram, o roubo havia acabado de acontecer e que Cristiano não estava ingerindo bebida alcoólica na ocasião, que estava sóbrio. Disse que Cristiano contou que estava no depósito conversando com Andressa, quando foram abordados pelo assaltante. Asseverou que eles contaram que, no local, estavam Gabriel, Andressa e Cristiano, que Cristiano levou uma coronhada ou foi empurrado pelas costas e que Gabriel levou uma coronhada na cabeça. Informou que conversou com Gabriel logo que ele voltou do hospital e que ele estava machucado na cabeça, esclarecendo que não sabia onde Carlos estava no momento do roubo, pois ele não comentou. Narrou que não conversou com Andressa sobre os fatos, pois tiveram uma desavença e não estavam se falando na ocasião. Asseverou que não houve ameaças ou protestos na vizinhança por eles terem sido apontados por Gabriel e Andressa como autores do roubo. Respondeu que não sabia se já estiveram envolvidos em outros delitos, que Cristiano cortava cabelos e Carlos fazia bicos.

Dessa forma, vê-se que as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e nada acrescentaram de relevante ao conjunto probatório, limitando-se a atestar que Cristiano cortava cabelos e Carlos fazia bicos, revelando, ainda, a testemunha Robert que conversou com eles após o assalto, o que não afasta a prática dos delitos a eles imputados.

Ressalte-se que nem mesmo a esposa de Carlos André confirmou a versão de que estivesse na casa dela no momento do crime, sendo certo que sequer foi arrolada pela defesa para ser ouvida.

Ante esses elementos, configurados os delitos de roubo duplamente majorados imputados aos acusados. A versão trazida por eles foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que os acusados foram reconhecidos pela vítima Gabriel em solo policial e em juízo, e, ainda, em que pese não tenham sido reconhecidos por Andressa em juízo, foram por ela reconhecidos pessoalmente na fase policial, sem sombra de dúvidas, dentre várias pessoas que lhe foram apresentadas, ocasião em que ela apontou a participação de Cristiano na ação criminosa, o que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas policiais em juízo.

Registre-se que, ainda que a vítima Andressa tenha modificado em parte a sua versão em juízo, não inocentou os acusados, sendo certo que as declarações do ofendido Gabriel e os depoimentos dos policiais civis são suficientes para demonstrar a

autoria de ambos os acusados nos delitos de roubo praticados.

Em que pese a vítima Andressa não tenha confirmado o reconhecimento policial realizado e ter afirmado que Cristiano esteve com ela durante toda a ação criminosa para a ajudar, certo é que sua versão não convence e demonstra que apenas a modificou por medo dos acusados e familiares que eram seus vizinhos.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo revelaram que a vítima Andressa estava com muito medo e que, inclusive, antes da prisão deles, enviava mensagens ao policial Fabio dizendo que tinha muito receio e que eles pareciam desconfiados.

Outrossim, ela própria se contradisse em juízo ao afirmar, primeiramente, que o assalto aconteceu após seu colega ir embora do seu estabelecimento e, depois, que Cristiano esteve com ela durante toda a ação criminosa.

Dessa forma, há que se considerar suas declarações prestadas na fase policial, bem como o reconhecimento fotográfico e pessoal por ela realizado na Delegacia de Polícia, o que vai ao encontro da prova oral produzida em juízo e, ainda, das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento (link às fls. 90). Conforme se verifica, as imagens mostram, no segundo e penúltimo vídeos, o momento em que Cristiano a segura pelo braço, impedindo-a de sair do estabelecimento para buscar ajuda, sendo possível ouvir o momento em que ela diz para ele “dá licença, me solta” (segundo minuto do penúltimo vídeo), o que demonstra que sua versão judicial não condiz com a verdade.

De acordo com o relatório final de investigação e com os depoimentos das testemunhas policiais civis, com as informações passadas pelas vítimas por ocasião do registro da ocorrência, em que forneceram um pen drive com as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, foram identificados os irmãos Cristiano e Carlos André e, contatadas as vítimas, o ofendido Gabriel reconheceu-os, sem sombra de dúvidas, por meio fotográfico.

Ainda de acordo com o relatório de investigação de fls. 69/71, diante do reconhecimento fotográfico dos acusados, houve representação para decretação de prisão temporária deles, o que foi deferido e, cumpridos os mandados, ambas as vítimas os reconheceram pessoalmente, sem qualquer dúvida, como autores do delito de roubo no depósito comercial.

Ressalte-se, ainda, que o acusado Carlos André possui uma tatuagem de gota no rosto, perto do olho, o que pôde ser constatado em audiência, e, conforme narrado pela vítima Gabriel, quando entrou em luta corporal com ele, foi possível ver parte do seu rosto, além de suas mãos, conseguindo visualizar também a tatuagem de flor que possui em uma delas.

Verifica-se ainda, pelo vídeo do assalto (penúltimo link, a partir de dois minutos e trinta e seis segundos – fls. 90) que Carlos André confunde-se ao mandar apenas duas vítimas sentarem-se, mas logo se corrige, ordenando que os três sentem, a confirmar a participação de Cristiano na ação criminosa, tornando certa a autoria. Por sua vez, o laudo de exame de corpo de delito de Gabriel atestou ter a vítima sofrido lesões corporais de natureza leve na região em que afirmou ter sido agredida com coronhadas pelo acusado Carlos André, consistentes em “Escoriação em Região parietal esquerda do crânio” (fls. 66), demonstrando a violência empregada. Assim, ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que as vítimas confirmaram a presença de dois assaltantes, já que Cristiano auxiliava o irmão no assalto.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que os acusados atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, Carlos André abordou as vítimas, após Cristiano aproximar-se de Andressa para conversarem, e, após a fuga de Carlos, Cristiano tomou a mesma direção instantes depois, no sentido da residência de ambos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Destaque-se que a participação de Cristiano foi plenamente comprovada pela prova

oral coligida e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local, que flagraram quando ele segurou Andressa pelo braço para a impedir de buscar ajuda, sendo certo, ainda, de acordo com as declarações judiciais de Gabriel e com as declarações policiais de Andressa, que Cristiano não reagiu nem foi ameaçado em nenhum momento, acrescentando as vítimas que, quando foram conduzidas pelo assaltante para a parte de cima do estabelecimento, Cristiano subiu atrás dele, tudo a demonstrar sua participação no crime e o concurso de agentes. Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, não é imprescindível sua apreensão, nem mesmo a realização de perícia, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos, visto que ambas as vítimas atestaram em solo policial e em juízo o emprego de arma de fogo, tendo sido, ainda, a vítima Gabriel agredida com diversas coronhadas na cabeça, o que foi confirmado pelo laudo de exame pericial, não sendo o caso de afastamento como pretendido pela defesa.

Nesse sentido:

“No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário” (TACrim/SP – Apelação nº 1.386.837/8 – Osasco – 1ª Câmara – Rel. Di Rissio Barbosa – J. 29.01.2004 – v.u.).

Os delitos de roubo consumaram-se no momento em que as vítimas foram desapossadas de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga dos acusados em posse dos bens subtraídos.

Inviável o reconhecimento de crime único, sendo forçoso reconhecer que a prova produzida no transcorrer do processo aponta para a hipótese contemplada no artigo 70 do Código Penal, ou seja, concurso formal. Isso porque comprovada a subtração de bens pertencentes a três vítimas distintas, por ocasião do mesmo contexto fático, sendo atingidos os patrimônios das vítimas Andressa, Gabriel e do estabelecimento Depósito Vitória.

Registre-se, por fim, que, de acordo com declarações prestadas em juízo, o patrimônio de cada uma das vítimas estava bem delineado, já que Andressa e Gabriel estavam em posse de seus próprios aparelhos celulares, enquanto os valores subtraídos, no caixa do depósito.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de roubo descritos na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Cristiano da Silveira Rosa Correa:

Inicialmente, registre-se que segundo o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Considerando que duas causas de aumento de pena foram descritas e comprovadas – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – aplicar-se-á a primeira delas na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, considerando-se a segunda como causa de aumento de pena na análise das circunstâncias judiciais.

Assim, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, considerando o concurso de pessoas, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, bem como as circunstâncias e consequências do delito, à vista da violência empregada contra a vítima Gabriel, que chegou a sangrar e desmaiar por alguns minutos, e, ainda, a personalidade desregrada do acusado, já que o delito ora em julgamento foi praticado durante cumprimento de pena em meio aberto (processo de execução principal nº 7000051-87.2016.8.26.0564 – sustado o regime aberto em 11/08/2022, conforme pesquisa no site do TJSP pelo nome do réu), fixo-lhe a pena-base 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, resultando em 05



(cinco) anos de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e em razão de serem duas as condenações (processos nº 0025185-75.2015.8.26.0564 – fls. 155 e nº 0030561-47.2012.8.26.0564 – fls. 155/156), uma delas pela prática do mesmo delito, aumento a pena em 1/4 (um quarto), elevando-a a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Reconhecido o concurso formal, e, em razão dos três delitos de roubo narrados na denúncia terem sido comprovados em juízo, aumento a pena em 1/5 (um quinto), elevando-a a 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pena que torno definitiva ante ausência de outra circunstância que a modifique. As penas pecuniárias foram somadas na forma determinada pelo artigo 72 do Código Penal.

Carlos André Silveira Rosa Correa:

Inicialmente, registre-se que segundo o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Considerando que duas causas de aumento de pena foram descritas e comprovadas – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – aplicar-se-á a primeira delas na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, considerando-se a segunda como causa de aumento de pena na análise das circunstâncias judiciais. Assim, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, considerando o concurso de pessoas, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, bem como as circunstâncias e consequências do delito, à vista da violência empregada contra a vítima Gabriel, que chegou a sangrar e desmaiar por alguns minutos, fixo-lhe a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes genéricas.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal, e, em razão dos três delitos de roubo narrados na denúncia terem sido comprovados em juízo, aumento a pena em 1/5 (um quinto), elevando-a a 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pena que torno definitiva ante ausência de outra circunstância que a modifique.

As penas pecuniárias foram somadas na forma determinada pelo artigo 72 do Código Penal.

Sem informações a respeito da situação econômica dos acusados, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão da quantidade de pena aplicada, da personalidade e da dupla reincidência de Cristiano, uma delas específica, bem como da hediondez do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, que revela, especialmente quando praticado em concurso de agentes e com emprego de violência física, a desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, ainda mais quando praticado o delito durante cumprimento de pena em meio aberto por Cristiano.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar CRISTIANO DA SILVEIRA ROSA CORREA, qualificado nos autos, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, e CARLOS ANDRÉ SILVEIRA ROSA

CORREA, qualificado nos autos, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Estando os acusados presos provisoriamente e, ainda, considerando a personalidade e a dupla reincidência de Cristiano, bem como a gravidade do delito e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revedo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual dos sentenciados, se necessário for.

Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA